

1501758-31.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.) A forma de acondicionamento da droga e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava cocaína suficiente para cerca de 23.000 porções da droga, o que, por si só, já afasta a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501758-31.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501758-31.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204728/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 19318812 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 1786/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2204728 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

EDMILSON SILVA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de DAYANE SILVA MARTINS e EDMILSON SILVA DE OLIVEIRA. Alega o autor que os acusados, agindo em coautoria, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 854 porções de cocaína, com peso de 2.952kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, na data acima mencionada, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando foram informados por um motorista de aplicativo Uber sobre um casal que acabara de desembarcar do veículo e possivelmente portava drogas.

1.2.) Efetuada a abordagem dos denunciados, DAYANE confirmou estar portando drogas na mochila que trazia consigo.

1.3.) No interior da mencionada mochila foram encontradas 850 porções de cocaína e 538 eppendorfs vazios. Ainda, a acusada informou que na residência do casal havia mais entorpecentes, as quais estavam embaixo do rack da TV.

1.4.) A equipe então se deslocou até o endereço, e acabou por encontrar no local indicado por DAYANE uma mala de viagem na cor azul, contendo em seu interior 03 sacos plásticos, sendo 01 saco contendo 481 gramas de cocaína, 1 saco contendo 800 gramas de cocaína, 1 saco contendo 648 gramas de cocaína, uma balança de precisão e um caderno de anotações

1.5.) Estariam, portanto, incursos no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 07/85), incluindo o boletim de ocorrência e os termos de interrogatório e de depoimento, o auto de exibição e apreensão, bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente e de objetos.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 242/244 , quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de cocaína.

3.) Os acusados foram notificado (fls. 114 e 165), seguiu-se defesa preliminar (fls.166/168 e 184/186) e o despacho de fls. 195/196, que recebeu a denúncia.

4.) Em instrução (vide termos de audiência à fls. 245/253), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e duas arroladas pela defesa.

5.) A ré confessou a prática delitiva. Narrou que precisavam de dinheiro, tendo recebido uma proposta para realizar o transporte e armazenamento das drogas, que já estavam em sua residência há 01 mês. Afirmou que havia duas crianças em casa, seus filhos, mas ninguém mexia na bolsa contendo drogas além do corréu.

5.1.) O réu também confessou a prática delitiva. Narrou que receberia R\$ 2.000,00 pela traficância. "Já tinha uns dias que a drogava estava lá" sic. Não recebeu o valor prometido. Estava precisando de dinheiro apesar de estar recebendo salário.

6.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, aumento da pena pela apreensão de cocaína em quantidade suficiente para 23.000 doses da droga.

7.) A defesa, por sua vez, pediu aplicação da atenuante da confissão espontânea e incidência da minorante do tráfico privilegiado, com substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que os acusados, agindo em coautoria, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 854 porções de cocaína, com peso de 2.952kg, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls. 07/85), incluindo o boletim de ocorrência e os termos de interrogatório e de depoimento, o auto de exibição e apreensão, bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente e de objetos; pelo laudo Toxicológico definitivo às fls. 242/244, quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de cocaína; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que os réus traficavam como descrito na denúncia. Vejamos.

12.) Jone, guarda civil municipal, narrou que estava em patrulhamento, quando um uber o abordou após ter deixado um casal que conversava sobre drogas. Ao abordar os réus após receber informações do rumo que haviam tomado e suas características, havia uma mochila com a ré, em que havia “bastante” entorpecente. Havia mais entorpecentes na residência da ré, onde deixou sozinhas duas crianças. Eram porções grandes de drogas, entre maconha e cocaína. Na residência havia, ainda, um caderno e uma balança de precisão. O réu se manteve em silêncio durante a abordagem. Vander, guarda civil municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido.

12.1.) Nilson, testemunha da defesa, narrou que trabalhava com o réu, na mesma empresa. Não presenciou os fatos. Ocupavam o cargo de ajudante-geral, percebendo cerca de R\$ 1.500,00 mensais sob o regime celetista.

12.2.) Alessandra, testemunha da defesa, também não presenciou os fatos, mas afirmou que a ré prestava serviços a ela no comércio através do “MercadoLivre”.

13.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.) A forma de acondicionamento da droga e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava cocaína suficiente para cerca de 23.000 porções da droga, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer o comércio ilegal de drogas da região inteira.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, como bem destacado pela D. Promotora de Justiça, não obstante a primariedade dos acusados, tamanha quantidade de drogas não é confiada a qualquer pessoa, o que demonstra envolvimento com o crime organizado, além da alegação de necessidade de dinheiro dos réus aliada a percepção de recursos informada, de apenas R\$ 1.500,00, para sustentar um casal de adultos e outras três crianças (dois filhos da ré e um filho do réu), pois em julho de 2021, ad argumentandum, na capital paulista, a cesta básica, que hoje equivale a 01 salário mínimo segundo presuisa mensal do DIEESE em conjunto com o PROCON-SP, já ultrapassava R\$ 650,00, demonstrando que os réus obtinham do tráfico seu sustento, o que é corroborado pela existência de um caderno de anotações e de uma balança de precisão no mesmo local da apreensão. Destaque-se que cada quilograma da droga supera os R\$ 100.000,00 no comércio ilegal.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR DAYANE SILVA MARTINS e EDMILSON SILVA DE OLIVEIRA, como incursos no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade de drogas apreendida (cocaína suficiente para 23.000 porções) e em concurso de pessoas, pelo que nenhum aumento de 03 anos à pena base de ambos os réus.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA PELA QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE. MINORANTE, NEGATIVA FUNDAMENTADA NA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Tem-se por legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da relevante quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, bem assim em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa. 2. Uma vez afastado o benefício do tráfico privilegiado fundamentadamente, em razão da dedicação dos réus ao tráfico, diante da colaboração e envolvimento reiterados com organização criminosa, a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão da benesse, não se coaduna com a via do especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1912112/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, julgado em 09/11/2021)

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, nenhuma alteração é devida não obstante a anotação do processo 1501758-31.2021.8.26.0542 em relação a DAYANE, pois ambos têm bons antecedentes e são tecnicamente primários conforme folhas de antecedentes e certidões às fls. 204/210.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, nenhum aumento é devido.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. No caso dos autos, o tráfico envolveu residência de 03 crianças, com fácil acesso aos entorpecentes por cerca de um mês pelo menos, conforme narrado pela ré, razão pela qual aumento a pena de ambos os réus em 06 meses.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 08 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser analisado no momento da execução da pena.

18.) Agravantes e atenuantes: em que pese a confissão, só faz jus à atenuante o réu que demonstra arrependimento genuíno em razão da afronta ao bem jurídico tutelado, demonstrando personalidade condizente com a diminuição da pena, cumulativamente à contribuição do meio de prova em relação à formação do convencimento do julgador; mas, no caso dos autos, não se vislumbra nem um, nem outro, já que ambos alegaram "arrependimento" apenas por estarem presos e, portanto, longe dos filhos; bem como

a prova dos autos é robusta o suficiente para condenação sem que houvesse a confissão, não merecendo nenhum dos dois modificação da pena em razão da autodefesa, até porque sequer narraram de maneira verossímil a origem da droga, a motivação do crimes, etc; o que certamente não poderia prejudica-los, mas também impede que sejam beneficiados nesta etapa.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena dos em 08 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, a pena é superior a 08 anos e as circunstâncias são desfavoráveis.

22.) Apelar em liberdade: não têm direito, pois responderam presos, assim devendo permanecer por não ter havido nenhuma modificação fática benéfica, a afastar os pressupostos da prisão preventiva e justificar a soltura.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA